Revue de Presse By GMS Consulting

09/02/2026

L'opinion

Ventes immobilières

12.544 dossiers traités en 2024, pour un taux d'exécution de seulement 25,96%

Le volume cumulé des affaires relatives aux ventes immobilières judiciaires s'élève à 12.544 dossiers, dont 8.127 hérités de l'année 2023 et 4.417 enregistrés en 2024, a indiqué le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, dans une réponse à une question écrite portant sur la vente judiciaire, laquelle concerne aussi bien les biens meubles que les biens immeubles et s'effectue à travers des ventes aux enchères publiques, sous le contrôle de l'autorité judiciaire.

Face à ce volume important de dossiers, le taux d'exécution effective demeure faible, ne dépassant pas 25,96 %. En effet, seules 3.257 affaires ont été effectivement exécutées en 2024, tandis que 9.287 dossiers restent toujours au stade de l'exécution, illustrant les contraintes pratiques et procédurales qui entravent l'application des jugements relatifs aux ventes judiciaires de biens immobiliers.

Afin d'améliorer cet indicateur de performance, Abdellatif Ouahbi a mis en avant la réforme en cours du Code de procédure civile, laquelle introduit des dispositions relatives à la numérisation des procédures d'exécution, y compris la vente judiciaire. L'objectif, a-t-il précisé, est de simplifier les procédures, réduire les délais et améliorer la qualité des services, en cohérence avec la stratégie nationale de transformation numérique de la justice.

Dans le détail, le nouveau texte prévoit des solutions électroniques permettant d'accomplir les démarches nécessaires, selon des modalités fixées par voie réglementaire et sous la supervision directe du juge de l'exécution. Les prérogatives de ce dernier seront également élargies, lui permettant notamment d'émettre les ordonnances liées à l'exécution, de superviser l'ensemble des opérations, de lever les obstacles matériels, de contrôler l'action des agents d'exécution, ainsi que de trancher les litiges et difficultés provisoires.

Conformément au projet de réforme, le nombre de séances d'enchères publiques sera fixé à trois, lesquelles se tiendront désormais via une plateforme électronique dédiée, dans le but d'assurer la transparence du processus et de permettre aux enchérisseurs de suivre leurs dossiers sans avoir à se déplacer au tribunal. Poursuivant sur le volet de la numérisation, le ministre a annoncé qu'une plateforme numérique est en cours de préparation. Celle-ci permettra de rendre publiques les ventes judiciaires, de garantir la participation aux enchères en ligne, la consultation instantanée des résultats, tout en intégrant des mécanismes de vérification de l'identité numérique, de paiement électronique sécurisé et de caution financière, afin d'assurer le sérieux des enchérisseurs.

Cette solution numérique viendra ainsi compléter le site "Mahakim", un service dédié à la consultation des ventes immobilières judiciaires, permettant d'accéder aux sessions de vente et aux informations relatives aux biens mis aux enchères, selon le tribunal et la date concernés.

M. E.